thừa kế vào thời điểm xác lập giao dịch. Vì vậy, ông Lương phải có trách nhiệm bồi hoàn cho bà toàn bộ giá trị căn nhà theo định giá của Hội đồng định giá là 800 triệu đồng.

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Diệp tại phiên tòa sơ thẩm..

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 25: (MS: LS.DS/TN-25/240)

Câu 1: xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án

Quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án là tranh chấp về hợp đồng dân sự theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS cụ thể là tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở.

Câu 2: Vấn đề cần trao đổi với bà Diệp trước khi khởi kiện

- Trao đổi về nguồn gốc nhà đất, xác định cụ thể thời điểm thuê, thời điểm mua bán nhà, những người có thể làm chứng về mua bán căn nhà;
- Quá trình bà Diệp sử dụng căn nhà trên có ai biết và có ai ngăn cản hay không, chính quyền địa phương có biết việc bà mua và sử dụng căn nhà trên hay không;
- Phân tích cho bà Diệp biết quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc mua bán căn nhà trên (nếu có).

Câu 3: làm đơn khởi kiện

Theo mẫu.

Câu 4: yêu cầu của ông Lương có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Theo quy định tại Điều 60 và Điều 176 Bộ luật Tố tụng dân sự, trong vụ án dân sự, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ mà nguyên đơn yêu cầu.

Cùng với việc phải nộp cho tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện thì bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi có một trong các trường hợp sau đây:

1- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn;

2- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;

3- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

Trường hợp yêu cầu phản tố của bị đơn được tòa án chấp nhận, thì tòa án sẽ thông báo cho bị đơn nộp tạm ứng án phí trong trường hợp phải nộp tạm ứng án phí và được giải quyết trong cùng một vụ án.

Câu 5: Tòa án có trưng cầu giám định không?

Căn cứ điều 90 BLTTDS Tòa án sẽ ra quyết định trưng cầu giám định khi có yêu cầu của đương sự.

Câu 6: xác định tư cách đương sự

- Nguyên đơn: bà Diệp